



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 17 jourmada I 1427 – 13 juin 2006

149^{ème} année

N° 47

Sommaire

Lois

- Loi n° 2006-34 du 12 juin 2006**, portant amendement de certains articles du code de procédure pénale..... **1532**
- Loi n° 2006-35 du 12 juin 2006**, portant amendement de certaines dispositions du code de la protection de l'enfant..... **1532**
- Loi n° 2006-36 du 12 juin 2006**, complétant la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics..... **1533**

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 22-2006 du conseil constitutionnel**, concernant un projet de loi complétant la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics..... **1534**
- Avis n° 24-2006 du conseil constitutionnel**, relatif au projet de loi portant amendement de certains articles du code de procédure pénale..... **1537**
- Avis n° 25-2006 du conseil constitutionnel**, concernant un projet de loi portant amendement de certaines dispositions du code de la protection de l'enfant..... **1539**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Nomination d'un directeur..... **1542**
- Nomination de sous-directeurs..... **1542**
- Nomination de chefs de service..... **1542**

Ministère de la Défense Nationale

- Décret n° 2006-1545 du 6 juin 2006**, portant création d'établissements publics de formation professionnelle soumis à la tutelle du ministère de la défense nationale..... **1542**

Ministère des Affaires Religieuses

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 6 juin 2006, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de prédicateurs.....	1543
---	------

Ministère des Finances

Décret n° 2006-1546 du 6 juin 2006, portant application des dispositions des articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater et 256 bis du code des sociétés commerciales...	1543
Arrêté du ministre des finances du 6 juin 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général des services financiers au ministère des finances.....	1544
Arrêté du ministre des finances du 6 juin 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des services financiers au ministère des finances.....	1544
Arrêté du ministre des finances du 6 juin 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.....	1545
Arrêté du ministre des finances du 6 juin 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.....	1545

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Décret n° 2006-1547 du 6 juin 2006, portant ratification de l'accord de prêt conclu le 22 mars 2006 entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement et relatif à la contribution au financement du projet d'aménagement du réseau routier classé (phase IV).....	1546
---	------

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2006-1548 du 6 juin 2006, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre, sises à Bizerte, nécessaires à l'extension de la carrière de la société « les Ciments de Bizerte ».....	1546
Nomination d'un ingénieur général.....	1560

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Nomination d'un chargé de mission.....	1560
--	------

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Nomination du président-directeur général de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières.....	1560
---	------

Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Décret n° 2006-1552 du 6 juin 2006, modifiant le décret n° 92-320 du 10 février 1992, fixant les critères et les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics.....	1560
Nomination du directeur général de l'agence urbaine du Grand Tunis.....	1561

Ministère du Commerce et de l'Artisanat

Nomination d'un directeur régional.....	1561
Arrêtés du ministre du commerce et de l'artisanat du 6 juin 2006, portant délégation de signature.....	1561

Ministère des Technologies de la Communication

Décret 2006-1555 du 12 juin 2006, portant application des dispositions de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1 ^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics à la société nationale des télécommunications.....	1562
---	------

Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées

Nomination d'un chargé de mission.....	1563
Nomination d'un chef de service.....	1563

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 2006-1558 du 6 juin 2006, fixant l'organigramme de l'hôpital La Rabta de Tunis.....	1563
Nomination de chefs de service sanitaire.....	1563
Maintien en activité dans le secteur public.....	1565
Arrêté du ministre de la santé publique du 6 juin 2006, fixant la liste des substituts du lait maternel.....	1565

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Nomination du directeur de l'institut de promotion des handicapés.....	1566
Cessation de fonctions d'un chargé de mission.....	1566

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Décret n° 2006-1587 du 6 juin 2006, portant création d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche.....	1566
Nomination d'un attaché de cabinet du ministre de l'enseignement supérieur.....	1566
Nomination de doyens.....	1566
Nomination de directeurs d'institut supérieur.....	1567
Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur.....	1567
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 6 juin 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien de laboratoire.....	1567
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 6 juin 2006, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.....	1567
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 6 juin 2006, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.....	1568
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 6 juin 2006, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.....	1568

Ministère de la Recherche Scientifique, de la Technologie et du Développement des Compétences

Décret n° 2006-1599 du 6 juin 2006, portant création d'un centre national des sciences des matériaux au technopôle de Borj Cedria et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	1568
Nomination d'un professeur de l'enseignement supérieur.....	1571

Loi n° 2006-34 du 12 juin 2006, portant amendement de certains articles du code de procédure pénale (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Sont abrogés, les alinéas 1, 5 et 6 de l'article 221 du code de procédure pénale et remplacés comme suit :

Article 221 - Alinéa premier (nouveau). - Chaque tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel comprend au moins une chambre criminelle statuant en premier ressort en matière de crime, composée :

- d'un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour d'appel.

- de quatre magistrats de deuxième grade.

Alinéa 5 (nouveau). - Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre criminelle d'appel composée :

- d'un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour de cassation,

- de deux magistrats de troisième grade,

- de deux magistrats de deuxième grade.

Alinéa 6 (nouveau). - En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par l'un des présidents de chambre à la cour d'appel, et les deux magistrats de troisième grade par deux magistrats de deuxième grade et les deux magistrats de deuxième grade par deux autres magistrats.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1^{er} juin 2006.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 8 juin 2006.

Loi n° 2006-35 du 12 juin 2006, portant amendement de certaines dispositions du code de la protection de l'enfant (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 83 du code de la protection de l'enfant et remplacées comme suit :

Article 83 (nouveau). - Le tribunal pour enfants auprès du tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel, lors de l'examen de crime est composé :

- d'un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour d'appel,

- de deux magistrats de deuxième grade dont l'un est chargé des fonctions de rapporteur et coordinateur,

- de deux membres ayant un rôle consultatif choisis parmi les spécialistes dans le domaine de l'enfance inscrits sur la liste mentionnée à l'article 82 du présent code.

En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par un vice-président et les deux magistrats de deuxième grade par deux autres magistrats.

Le tribunal pour enfants statuant en appel des jugements rendus en matière de crime par le tribunal pour enfants auprès du tribunal de première instance est composé :

- d'un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour de cassation,

- de deux magistrats, dont l'un est de troisième grade et l'autre de deuxième grade,

- de deux membres ayant un rôle consultatif choisis parmi les spécialistes dans le domaine de l'enfance, inscrits sur la liste sus mentionnée.

En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par l'un des présidents de chambre à la cour d'appel et le magistrat de troisième grade par un magistrat de deuxième grade et le magistrat de deuxième grade par un autre magistrat.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1^{er} juin 2006.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 8 juin 2006.

Le tribunal pour enfants statuant en appel des jugements rendus en matière de délits par le juge des enfants auprès du tribunal de première instance est composé :

- d'un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour d'appel,
- de deux membres ayant un rôle consultatif choisis parmi les spécialistes dans le domaine de l'enfance inscrits sur la liste sus mentionnée.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, complétant la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ajouté à la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, l'article 22 ter comme suit :

Article 22 ter. - Les entreprises publiques qui opèrent dans un environnement compétitif ou qui ont fait l'objet d'un programme de restructuration en application de l'article 23 de la présente loi, peuvent être exclues du champ d'application des dispositions des articles 10, 10 bis, 11, 11 bis, 15, 18, 19, 20, 21, 22 et 22 bis de la même loi.

Les entreprises publiques concernées sont fixées par décret.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1^{er} juin 2006.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 8 juin 2006.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 22-2006 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi complétant la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 avril 2006, parvenue au Conseil constitutionnel à la même date et lui soumettant un projet de loi complétant la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics

Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi complétant la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics,

Où le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet d'ajouter un nouvel article à la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations et à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que le projet de loi soumis contient des dispositions aboutissant à appliquer des règles prévues, notamment, par le droit commercial et par la législation relative aux sociétés commerciales, à certaines entreprises publiques, que ledit projet a, par conséquent, trait à des questions relevant des obligations et de la procédure devant les tribunaux ;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet de l'article 22 ter qu'il est projeté d'introduire dans la loi n° 89-9 permet d'écarter l'application de certaines dispositions prévues par la loi précitée relative aux participations, entreprises et établissements publics à des entreprises publiques ;

Considérant que les dérogations consistent, notamment, à écarter les questions relatives à l'organisation du contrôle de tutelle et de gestion exercé sur les actes des entreprises publiques, à la détermination de l'organigramme desdites entreprises et des modalités de fonctionnement de leurs conseils d'administration, à la fixation des règles de gestion de leurs ressources humaines, quant au mode de recrutement et aux conditions de nomination aux emplois fonctionnels et à la détermination des conditions et modalités concernant les marchés qu'elles concluent ainsi que de la procédure du règlement des litiges nés de leur exécution ;

Considérant que le fait d'écarter l'application des articles traitant de ces questions aux entreprises publiques exerçant dans un milieu concurrentiel ou faisant l'objet d'un programme de restructuration telles que fixées par décret, conduit, ainsi, à soumettre ces entreprises aux dispositions régissant les obligations en général et prévues par le droit privé ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose, notamment, que sont pris sous forme de lois, les textes relatifs aux obligations ;

Considérant qu'il est loisible au législateur, dans le cadre de ses attributions prévues à l'article 34 de la Constitution et relatives aux obligations, de soumettre, selon son appréciation discrétionnaire, les actes de gestion des entreprises publiques aux règles du droit privé ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude des dispositions du projet examiné qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi complétant la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 3 mai 2006, sous la présidence de monsieur Fethi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUL, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel

Le Président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 24-2006 du Conseil constitutionnel relatif au projet
de loi portant amendement de certains articles
du Code de procédure pénale**

Le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 avril 2006, parvenue au Conseil constitutionnel à la même date et lui soumettant un projet de loi portant amendement de certains articles du Code de procédure pénale,

Vu la Constitution et notamment son chapitre IV et ses articles 34 et 72 ,

Vu la loi organique n°2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel ,

Vu le projet de loi portant amendement de certains articles du Code de procédure pénale ,

Où le rapport relatif au projet examiné ,

Après délibération ,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné vise à abroger les dispositions des premier, cinquième et sixième paragraphes de l'article 221 du Code de procédure pénale et à les remplacer par de nouvelles dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution , le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que les dispositions modifiant le Code de procédure pénale ont trait à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que le projet soumis s'insère , eu égard à son objet , dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet examiné prévoit la révision de la composition des chambres criminelles statuant en premier ressort en matière de crime et qui font partie de chaque tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel et ce en stipulant que lesdites chambres se composent de quatre magistrats de deuxième grade et qu'elles sont présidées par un magistrat de troisième grade ayant la

fonction de président de chambre à la cour d'appel, que le projet en question prévoit , également , la modification de la composition des chambres criminelles d'appel , en précisant qu'elles sont présidées par un magistrat de troisième grade ayant la fonction de président de chambre à la cour de cassation et qu'elles comprennent quatre autres magistrats , deux de troisième grade et les deux autres de deuxième grade ;

Considérant que le projet contient , en outre , des dispositions supplétives concernant le remplacement, en cas d'empêchement, du président par l'un des présidents de chambre à la cour d'appel, des deux magistrats de troisième grade par deux magistrats de deuxième grade et des deux magistrats de deuxième grade par d'autres magistrats ;

Considérant que la composition des juridictions est étroitement liée à la procédure devant celles-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution , sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant qu'il revient au législateur , en application de l'article 34 de la Constitution et dans le respect des règles constitutionnelles afférentes au pouvoir judiciaire , de déterminer la procédure suivie devant les différents ordres de juridictions , dont les dispositions relatives à leur composition ;

Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci .

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant certaines dispositions du Code de procédure pénale ne soulève aucune inconstitutionnalité

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 03 mardi 2006 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI , Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE , madame Jaouida GUIGA et monsieur Néchib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 25-2006 du Conseil constitutionnel
concernant un projet de loi portant amendement de certaines
dispositions du Code de la protection de l'enfant**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 avril 2006, parvenue au Conseil constitutionnel à la même date et lui soumettant un projet de loi modifiant certaines dispositions du Code de la protection de l'enfant,

Vu la Constitution et notamment son chapitre IV et ses articles 28, 34, 66 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant amendement de certaines dispositions du Code de la protection de l'enfant,

Ouï le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné vise à abroger les dispositions de l'article 83 du Code de la protection de l'enfant et à les remplacer par de nouvelles dispositions;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que les dispositions soumises modifiant le Code de la protection de l'enfant ont trait à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire;

Sur le fond :

Considérant que le projet contient des dispositions ayant pour objet d'apporter des modifications au Code de la protection de l'enfant, en ce qui concerne la composition des tribunaux pour enfants siégeant en matière criminelle en premier ressort et en appel, et en matière délictuelle en appel;

Considérant que la nouvelle composition comprend, pour ce qui est des chambres criminelles établies auprès du Tribunal de première instance, un président de troisième grade ayant la fonction de président de chambre à la cour d'appel et deux magistrats de deuxième grade, et pour ce qui est de celles qui statuent en appel des jugements rendus en matière de crime, un président ayant la fonction de président de chambre à la cour de cassation et deux magistrats, l'un de troisième grade et l'autre de deuxième grade, qu'en ce qui concerne les chambres statuant en appel des jugements rendus en matière de délits, ladite composition comprend un président de troisième grade ayant la fonction de président de chambre à la cour d'appel ;

Considérant que chacune de ces instances comprend, en outre, deux membres spécialisés dans le domaine de l'enfance ayant un rôle consultatif ;

Considérant que le projet contient, également, des dispositions supplétives concernant le remplacement, en cas d'empêchement, des présidents et des magistrats, selon le cas, par d'autres magistrats ;

Considérant que la composition des juridictions est étroitement liée à la procédure suivie devant celles-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant qu'il revient au législateur, en application de l'article 34 de la Constitution et dans le respect des règles constitutionnelles ayant trait au pouvoir judiciaire, de déterminer la procédure suivie devant les différents ordres de juridictions, dont les dispositions relatives à leur composition ;

Considérant qu'il ressort du chapitre IV de la Constitution que les magistrats sont compétents pour rendre les jugements, qu'ils sont nommés par décret sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature et que les modalités de leur recrutement sont fixées par une loi organique, conformément à l'article 28 de la Constitution ;

Considérant qu'alors même que la nouvelle composition des tribunaux pour enfants, telle que prévue par le projet soumis, comprend deux membres non magistrats, il n'en résulte pas, pour autant, et abstraction faite des modalités de leur désignation, une atteinte aux règles constitutionnelles ayant trait au pouvoir judiciaire, tant que le projet prévoit que les membres spécialisés dans le domaine de l'enfance ont un rôle consultatif et ne sont pas, par conséquent, habilités à rendre les jugements, cette compétence revenant, ainsi, aux magistrats, que les dispositions du projet prévues à ce sujet ne sont pas, par conséquent, contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant certaines dispositions du Code de la protection de l'enfant ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 3 mai 2006 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOU, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1540 du 6 juin 2006.

Monsieur H'soumi Mekrazi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale à la direction générale de contrôle des dépenses publiques au Premier ministère.

Par décret n° 2006-1541 du 6 juin 2006.

Monsieur Hamdi Ksïâa, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous directeur d'administration centrale à la direction générale de la privatisation au Premier ministère.

Par décret n° 2006-1542 du 8 juin 2006.

Monsieur Rabî Boufaïed, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur d'administration centrale à la direction générale de contrôle des dépenses publiques au Premier ministère.

Par décret n° 2006-1543 du 8 juin 2006.

Monsieur Walid Ben Amara, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale aux services du conseiller juridique et de législation au Premier ministère.

Par décret n° 2006-1544 du 8 juin 2006.

Monsieur Néjib Mokni, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale aux services du conseiller juridique et de législation au Premier ministère.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 2006-1545 du 6 juin 2006, portant création d'établissements publics de formation professionnelle soumis à la tutelle du ministère de la défense nationale.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2002-1047 du 7 mai 2002,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu l'avis des ministres des finances et de l'éducation et de la formation,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu l'avis de la commission permanente pour la coordination de la formation professionnelle lors de sa réunion du 12 avril 2006.

Décète :

Article premier. - Sont créés, des établissements publics de formation professionnelle à caractère administratif dénommés :

- le centre de formation professionnelle de Béja au gouvernorat de Béja.

- le centre de formation professionnelle d'Elkharrouba au gouvernorat de Bizerte.

- le centre de formation professionnelle de Fondouk Djedid au gouvernorat de Nabeul.

- le centre de formation professionnelle de Gabès au gouvernorat de Gabès.

Les établissements cités sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, leurs budgets sont rattachés pour ordre au budget général de l'Etat. Ils sont soumis à la tutelle pédagogique conjointe du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de la formation professionnelle.

Art. 2. - Les ministres de la défense nationale, des finances et de l'éducation et de la formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTÈRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 6 juin 2006, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de prédicateurs.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2003-2082 du 14 octobre 2003, portant statut particulier du corps des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses du ministère des affaires religieuses,

Vu l'arrêté du 2 mars 2005, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de prédicateurs.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires religieuses, le 1^{er} septembre 2006 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de prédicateurs.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quinze (15).

Art. 3. - La clôture de la liste des candidatures est fixée au 15 juillet 2006.

Tunis, le 6 juin 2006.

Le ministre des affaires religieuses

Boubaker El Akhzouri

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTÈRE DES FINANCES

Décret n° 2006-1546 du 6 juin 2006, portant application des dispositions des articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater et 256 bis du code des sociétés commerciales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable,

Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières et notamment ses articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater et 256 bis,

Vu la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la profession des comptables telle que modifiée par la loi n° 2004-88 du 31 décembre 2004,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les limites chiffrées, visées au deuxième paragraphe de l'article 13 du code des sociétés commerciales, sont fixées comme suit :

- total du bilan: cent mille dinars,
- total des produits hors taxes : trois cent mille dinars,
- nombre moyen des employés : dix employés.

Art. 2. - Les limites chiffrées, visées au troisième paragraphe de l'article 13 du code des sociétés commerciales, sont fixées comme suit :

- total du bilan : un million cinq cent mille dinars,
- total des produits hors taxes : deux millions de dinars,
- nombre moyen des employés : trente employés.

Art. 3. - Toute pratique pouvant entraîner directement ou indirectement un dépassement du nombre maximum de mandats successifs prévu par l'article 13 bis du code des sociétés commerciales constitue un manquement au principe de rotation.

Est considéré manquement à ce principe, l'exercice du commissariat aux comptes notamment par :

- une société d'expertise comptable dans laquelle le commissaire aux comptes ayant atteint le nombre maximum de mandats successifs détient une participation dans son capital,
- un commissaire aux comptes qui participe ou a participé dans le capital d'une société d'expertise comptable ayant atteint le nombre maximum de mandats successifs,

- une société d'expertise comptable résultant d'une opération de fusion lorsque l'une des sociétés fusionnées a atteint le nombre maximum de mandats successifs,

- l'une des sociétés d'expertise comptable créée par scission d'une société d'expertise comptable ayant atteint le nombre maximum de mandats successifs.

Toutefois, lorsque le nombre maximum de mandats successifs prévu par l'article 13 bis du code des sociétés commerciales n'est pas atteint, les commissaires aux comptes cités dans les cas susvisés peuvent continuer le contrôle des comptes d'une société dans la limite du nombre de mandats restant à condition de changer le professionnel qui engage sa responsabilité personnelle sur le contenu du rapport de contrôle des comptes et de changer l'équipe de travail intervenant dans l'opération de contrôle selon les conditions prévues par l'article 13 bis précité.

Art. 4. - Les montants visés aux deuxième et troisième tirets du premier paragraphe de l'article 13 ter du code des sociétés commerciales sont fixés à cent millions de dinars pour le total du bilan au titre des états financiers consolidés et à vingt cinq millions de dinars pour le total des engagements auprès des établissements de crédit et l'encours des émissions obligataires.

Art. 5. - Les montants visés aux deuxième et troisième tirets de l'article 13 quater du code des sociétés commerciales sont fixés à dix millions de dinars pour le total du bilan au titre des états financiers consolidés et à cinq millions de dinars pour le total des engagements auprès des établissements de crédit et l'encours des émissions obligataires.

Art. 6. - Le montant du total du bilan, prévu au deuxième tiret du premier paragraphe de l'article 256 bis du code des sociétés commerciales, est fixé à cinquante millions de dinars au titre des états financiers consolidés.

Les limites chiffrées, prévues au troisième tiret du premier paragraphe de l'article 256 bis du code des sociétés commerciales, sont fixées à cinquante millions de dinars pour le total du bilan et à vingt cinq millions de dinars pour le total des engagements auprès des établissements de crédit et l'encours des émissions obligataires.

Art. 7. - Les critères servant au calcul des limites chiffrées prévues aux articles 1, 2, 4, 5 et 6 du présent décret sont :

- total du bilan: le total brut du bilan sans déduction des amortissements et des provisions et majoré de la valeur des équipements, du matériel et des biens immobiliers objet d'opérations de leasing selon la valeur inscrite au contrat, compte non tenu des intérêts financiers et de la marge commerciale,

- total des produits hors taxes : total des produits hors taxes, déduction faite de la variation des stocks,

- nombre moyen des employés: la moyenne entre l'effectif au début et à la fin de l'exercice, personnel occasionnel en « année-homme » compris.

Art. 8. - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des finances du 6 juin 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général des services financiers au ministère des finances.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 30 août 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général des services financiers au ministère des finances.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des finances, le 1^{er} août 2006 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général des services financiers.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 1^{er} juillet 2006.

Tunis, le 6 juin 2006.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 juin 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des services financiers au ministère des finances.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 2005-106 du 3 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 30 août 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des services financiers au ministère des finances.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des finances, le 1^{er} août 2006 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des services financiers.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quarante (40).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 1^{er} juillet 2006.

Tunis, le 6 juin 2006.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 juin 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers, pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, est organisé conformément aux modalités fixées par le présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent être candidats au concours susvisé, les ingénieurs principaux, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 3. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des finances. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère des finances comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration,
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participations aux séminaires, conférences ...) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des finances sur propositions du jury du concours.

Art. 7. - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 8. - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activités des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus,

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 9. - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite selon le total des notes obtenues.

Art. 10. - La liste des candidats admis définitivement au concours interne susvisé, pour la promotion au grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, est arrêtée par le ministre des finances.

Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 juin 2006.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 juin 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 2005-106 du 3 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 6 juin 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des finances, le 1^{er} août 2006 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 1^{er} juillet 2006.

Tunis, le 6 juin 2006.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

Décret n° 2006-1547 du 6 juin 2006, portant ratification de l'accord de prêt conclu le 22 mars 2006 entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement et relatif à la contribution au financement du projet d'aménagement du réseau routier classé (phase IV).

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2006-23 du 8 mai 2006, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 22 mars 2006, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement et relatif à la contribution au financement du projet d'aménagement du réseau routier classé (phase IV).

Vu l'accord de prêt conclu le 22 mars 2006, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement et relatif à la contribution au financement du projet d'aménagement du réseau routier classé (phase IV).

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord de prêt conclu à Tunis, le 22 mars 2006, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement et relatif à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de cent soixante cinq millions (165.000.000) d'euros pour la contribution au financement du projet d'aménagement du réseau routier classé (phase IV).

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2006-1548 du 6 juin 2006, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre, sises à Bizerte, nécessaires à l'extension de la carrière de la société « les Ciments de Bizerte ».

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu L'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Bizerte,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies,

Décète :

Article premier. - Sont expropriées, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine privé de l'Etat, pour être mises à la disposition du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises (la société « les Ciments de Bizerte »), des parcelles de terre, sises à Bizerte, nécessaires à l'extension de la carrière de la société « les Ciments de Bizerte », entourées d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Lieu de la parcelle	N° du Titre Foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
1.	A du plan T P D N°23784	Henchir Baccar Bizerte	2392 Bizerte	8h99a 40ca	1h02a 18ca	1-Sarra 2-Saloua 3-Naziha 4-Khaled, les quatre enfants de Ibrahim Mestiri
2.	1 du plan T P D N°23785	Bizerte	7162/ 790 Bizerte	43a49ca	03a80ca	1-Baya 2-Mohamed Hedi 3-Mohamed Habib 4-Abderrazzek 5-Ali 6-Abdelaziz 7-Mounira, les sept enfants de Abderrahmane ben Ahmed Sanâa 8-Ahlem 9-Mohamed Abderahim, les deux derniers enfants de Mohamed Taher ben Abderrahmane ben Ahmed Sanâa
3.	3B du plan T P D N°23785	=	304 Bizerte S2	73a33ca	01a37ca	Mohamed Rezgui Ouirtatani ou Ouirtani
4.	2A du plan T P D N°34692	Carriere Baccar 1 Bizerte	25280	1h22a 90ca	51a44ca	1-Fatma bent Ali ben Saad 2-Kacem 3-Mohamed 4-Salah 5-Taher, les quatre derniers enfants de Haj Ali ben Kacem ben Mohamed Hadad 6-Hacen 7-Mohamed 8-Salah, les trois derniers enfants de Mohamed ben Hacen Jemili
5.	28A du plan T P D N°34692	=	15966 Bizerte	38a33ca	16a08ca	1-Mohamed Habib ben Mohamed ben Bechir Kacem 2-Nabila bent Salah ben Sadok Ouirghi 3-Fatma bent Bechir ben Mohamed

						Guizani 4-Belgacem ben Amor ben Belgacem ben Snoussi Salah 5-Monia bent Belgacem ben Sadok Riahi 6-Ibrahim 7-Cherif, les deux derniers enfants de Mohamed ben Saïdane Hamrouni
6.	34A du plan T P D N°34692	=	8543/ 1085 Bizerte	15a45ca	10a72ca	1-Khadija 2-Halima, les deux filles de Sghayer ben Ahmed ben Youssef 3-Noureddine ben Hamda ben Abdelkader ben Maria 4-Hattab ben Ahmed Mathlouthi 5-Maouloud ben Hassouna ben Mabrouk ben Belgacem ben Hassine 6-Salah ben Ibrahim ben Abdallah Hajri 7-Mongia bent Amor ben Ahmed Zaïm 8-Bournia bent Hamda ben Kendil Sahbani 9-Riadh ben Youssef ben Mohamed Rezgui 10-Fathi ben Youssef ben Mohamed Rezgui 11-Fatma bent Mohamed Youssef
7.	39A du plan T P D N°34692	=	11313 Bizerte	80a65ca	27a60ca	Mohsen ben Amor ben Saleh Chrifi
8.	4 du plan T P D N°23787	Carriere Bir Messiougha Bizerte	8170 Bizerte	24a86ca	La totalité de l'immeuble	1-Sallouha bent Ibrahim ben Ali Sanaa 2-Mustapha 3-Najet les deux derniers

						enfants de Ahmed Djaziri
9.	20 du plan T P D N°23787	=	611 Bizerte	1h00a 40ca	La totalité de l'immeuble	1-Hedi 2-Mohamed, les deux enfants de Hamouda ben Mohamed ben Ghaffar 3-Bechir 4-Moncef, les deux derniers enfants de Youssef ben Chedli Rayes Chaabane 5-Jnina 6-Noura 7-Zoubaïda 8-Mohamed 9-Idris, les cinq derniers enfants de Hamza ben Mohamed Hanini
10.	28B du plan T P D N°23787	=	11524 Bizerte	08a38ca	La totalité de l'immeuble	Fattouma bent Mohamed ben Mohamed Harkouk
11.	80 du plan T P D N°23788	=	43357	1h58a 29ca	82a19ca	1-Aïcha bent Abderrahmane Jemili 2-Khadija 3-Mohamed 4-Habib 5-Khira 6-Zouleikha 7-Zohra, les six derniers enfants de Slimane ben Haj Hacen ben Haj Yahia 8-Hacen ben Youssef Hachani 9-Hedi 10-Ali 11-Habiba, les trois derniers enfants de Hacen ben Youssef Hachani 12-Hemaïd ben Ahmed ben Youssef Hachani 13-Hacen 14-Mohamed 15-Hédi 16-Kaddour 17-Fatma, les cinq derniers enfants de Ali ben Hacen ben Haj Yahia 18-Othmane 19-Fatma 20-Mahbouba

						21-Mennana 22-Halima 23-Zouleikha 24-Nouba, les sept derniers enfants de Mohamed ben Haj Hacen ben Haj Yahia 25-Aïcha bent Haj Mohamed ben Aïssa 26-Haj Salah 27-Haj Hacen 28-Mannoubi 29-Habib 30-Mustapha dit Ali 31-Bechir 32-Zohra, les sept derniers enfants de Haj Mohamed ben Haj Hassen ben Haj Yahia 33-Habiba bent Saïd Jilani Amraoui
12.	85 du plan T P D N°23788	=	132128/ 23197 Bizerte	43a00ca	La totalité de l'immeuble	1-Fatma bent Abderrazek ben Mohamed 2- Abderrazek 3-Aouicha 4-Khadouja 5-Ahmed 6-Zohra 7-Douja , les six derniers enfants de Haj Hacen ben Haj Mohamed Majdoub
13.	94 98 102 du plan T P D N°23788	=	132120	20h98a 41ca	2h99a60ca 81a61ca 11a20ca	1-Abdelkarim 2-Chadhlia 3-Mahjouba, les trois enfants de Hamad ben Ahmed ben Hamda ben Cheikh 4-Mahbouba dite Ouassila bent Taieb ben Ahmed ben Cheikh 5-Nabiha 6-Najib, les deux derniers enfants de Mohamed dit Najib ben Hamda ben Ahmed ben Cheikh 7-Mohamed ben Houcine Hajji 8-

						Mohamed ben Hacen Minaoui 9-Naïla 10-Zeineb 11-Ibrahim 12-Samia 13-Sayfallah 14-Khaoula, les six derniers enfants de Mohamed ben Ibrahim Mehrzi 15-Abdelhafidh ben Abdelkader Chrayet 16-Mustapha 17-Mohamed Hedi, les deux derniers enfants de Mohamed Tayeb ben Mohamed Ghachem 18-Habib 19-Mohamed 20-Noureddine 21-Mestari, les quatre enfants derniers de Hamda ben Hamda ben Saïd 22-Ibrahim ben Hédi ben Saïd
14.	95 du plan T P D N°23788	=	132130	02h46a 40ca	La totalité de l'immeuble	1-Abdelwaheb ben Chedhli Azib 2-Mohamed 3-Slimane 4-Dya 5-Saleh 6-Hamid 7-Zoubeida les six derniers enfants de Abdelwaheb ben Chedhli Azib 8-Omar ben Slimane ben Ahmed ben Haj Saïd Sabbahi 9-Zohra 10-Zouleikha 11-Aichoucha, les trois dernieres filles de Ibrahim ben Ahmed ben Haj Saïd Sabbahi 12-Imhamed ben Haj Hacen Ghazili 13-Mohamed 14-Baya 15-Zohra, les trois

						derniers enfants de Imhamed ben Haj Hacen Ghazili 16- Jilani 17-Aïchoucha 18-Zohra 19-Aouicha 20-Habiba, les cinq derniers enfants de Mohamed ben Rabeh Hamida 21-Baya 22- Fattouma, les deux dernieres filles de Ahmed ben Ali ben Mohamed ben Haj Saïd Sabbahi 23- Halima 24-Habiba 25- Nouba, les trois dernieres filles de Mekki ben Ali ben Mohamed ben Haj Saïd Sabbahi 26- Mohamed ben Ali ben Mohamed ben Haj Saïd Sabbahi
15.	96 du plan T P D N°23788	=	132132	01h07a 90ca	La totalité de l'immeuble	1-Noureddine 2-Safia les deux enfants de Hedi ben Ahmed ben Eskandar 3-Hafidha ben Mahmoud ben Ahmed Adhour 4-Fatma 5- Mohamed Habib 6- Zohra 7-Mohamed Nasser 8-Saloua 9- Latifa 10-Mustapha 11- Moufida 12-Kalthoum, les neufs derniers enfants de Mahmoud ben Mustapha Menzli 13-Habiba bent Taher ben Hadj Hacem Hamouda 14- Abdelhamid 15- Mounira 16-Assia 17- Youssef 18-Souad 19-

						Ali 20-Mohamed 21- Bechir 22-Monia, les neufs derniers enfants de Khemais ben Mustapha Menzli 23- Zoubeida bent Mohamed Saleh Kbir 24-Chrifa 25-Saïda 26- Mohamed Salah 27- Noureddine 28- Mohamed Hedi 29- Mohamed Taher, les six derniers enfants de Mohamed ben Mustapha Menzli 30- Chadhlia bent Ali Hamama 31- Abdelwaheb 32-Zahra 33-Abdelkader 34- Mokhtar 35-Hamouda 36-Nefissa 37-Ibrahim 38-Bechir 39- Noureddine 40-Habiba, les dix derniers enfants de Mohamed ben Haj Mohamed Sarij 41- Souad bent Hsine ben Arbi Saria 42-Olfa 43- Hajer 44-Fatma, les trois derniers enfants de Mohamed ben Mohamed ben Haj Sarij
16.	99 104 du plan T P D N°23788	=	132125/ 23194 Bizerte	02h48a 51ca	79a01ca 1h69a50ca	1-Khadouja bent Amara Ouanes 2-Bechir 3- Baya 4-Habiba 5-Taher 6-Ftima 7-Mohamed Saïd 8-Arbi , les sept derniers enfants de Mohamed ben Rabeh Yahyaoui 9-Ibrahim 10- Hallouma 11-Nouba, les trois derniers

						enfants de Meziane ben Ali Ouadia 12-Cherifa bent Hedi ben Mohamed Chakroun 13-Zohra 14-Ilgia 15-Yamina, les trois dernieres filles de Mohamed ben Haj Bouaziz Froussen 16-Ouanes ben Amara Ouanes
17.	100 du plan T P D N°23788	=	132133/ 23105 Bizerte	62a26ca	La totalité de l'immeuble	1-Haj Mohamed Hedi ben Younes ben Haj Mohamed ben Haj Khalifa Sahli 2-Manana bent Ali ben Mohamed Mokdad 3-Mothtar 4-Nejia 5-Cherifa, les trois derniers enfants de Haj Mustapha Mezi
18.	103 du plan T P D N°23788	=	132124/ 23193 Bizerte	49a49ca	La totalité de l'immeuble	1-Ahmed 2-Mohamed 3-Khemaïs , les trois enfants de Mohamed Naouar
19.	105 du plan T P D N°23788	=	132123	01h88a 76ca	82a36ca	1-Aïcha bent Chaabane 2-Mohamed Mokrane 3-Ahmed 4-Mohamed 5-Melha 6-Fatma 7-Hamama 8-Yamina, les sept derniers enfants de Meziane ben Mohiddine Iratheni 9-Zohra bent Mohamed ben Haj Salah Annabi 10-Aziza bent Ismaïl ben Haj Mohamed ben Youssef Yeger 11-Hacen 12-Salah 13-Rezgui 14-Ali 15-Zohra, les cinq derniers enfants de

						Meziene ben Maamer ben Khelil Akili 16- Cherif 17-Cherifa 18- Habib 19-Mohamed 20-Habiba 21-Wassila, les six derniers enfants de Mohamed ben Meziane ben Maamer Akili
20.	45A du plan T P D N°23788	=	R.I 2621 Bizerte	54a38ca	La totalité de l'immeuble	Ahmed ben Mohamed ben Abdallah ben Abdallah
21.	8B du plan T P D N°23784	Henchir Baccar Bizerte	Non immatriculée		01a75ca	Héritiers de Alaya Haggari
22.	13B 14 18 du plan T P D N°23784 90 91 du plan T P D N°23788	Henchir Baccar Bizerte carriere Baccar II Bizerte	=		02a13ca 03a38ca 04a24ca 33a72ca 82a17ca	Héritiers de Ibrahim Souissi Héritiers de Hadj Mahamed Ben Souissi
23.	12B du plan T P D N°23784	Henchir Baccar Bizerte	=		01a28ca	Hassan ben Tayeb Marnissi
24.	15B du plan T P D N°23784	=	=		86ca	Mohamed Betttaib Marnissi
25.	1bis du plan T P D N°23784	=	=		01a91ca	Bechir Haggari
26.	6ter du plan T P D N°23784	=	=		14a11ca	Mohamed Sarij et Mohamed Manzli
27.	3A du plan T P D N°23785	Bizerte	=		02a79ca	Mohamed Rezgui Ouertatani ou Ouertani

28.	4A du plan T P D N°34692	Carriere Baccar I Bizerte	=		07a92ca	Cherif ben Jilani Mathlouthi
29.	28B du plan T P D N°34692	=	=		06a81ca	Hammadi ben Haj Hassen Gharsalli
30.	14 du plan T P D N°34692	=	=		18a32ca	Chedli Ben Zahany
31.	15A du plan T P D N°34692	=	=		13a77ca	Miloud Naouali
32.	15C du plan T P D N°34692	=	=		02a02ca	Abdelkarim et Abdallah enfants de Houssine ben Massaoud
33.	17A du plan T P D N°34692	=	=		08a23ca	Assia Berrai
34.	20A du plan T P D N°34692	=	=		07a02ca	Beya Bent Youssef Sfaxi
35.	30 du plan T P D N°34692	=	=		20a67ca	Belhaj Daima
36.	35A 35C du plan T P D N°34692	=	=		12a40ca 07a30ca	Héritiers de Arbi Abdouli
37.	36A 38A du plan T P D N°34692	=	=		10a22ca 13a99ca	Ali Sfaxi
38.	37A du plan T P D N°34692	=	=		04a81ca	Inconnu
39.	40 du plan T P D	=	=		17a72ca	Monia Mansour Conjoint de

	N°34692					Abdelkader M'kadmi
40.	41 du plan T P D N°34692	=	=		18a45ca	1-Cherif ben Farhat Oudia 2-Héritiers de Salah ben Hamda Ben Amor Souissi
41.	3 du plan T P D N°23787	Carriere Bir Messiougha Bizerte	=		45a89ca	Mustapha ben Salah Dziri
42.	5 32 du plan T P D N°23787	=	=		18a45ca 18a94ca	Mohamed Ghattas et consorts
43.	8 14 16 du plan T P D N°23787	=	=		75a51ca 27a00ca 31a92ca	Habib Ben Romdhane
44.	10 du plan T P D N°23787	=	=		1h46a88ca	Hassouna Dziri
45.	11 du plan T P D N°23787	=	=		49a56ca	Karim Sfaxi
46.	12 du plan T P D N°23787	=	=		50a61ca	Saleh Dziri
47.	13 du plan T P D N°23787	=	=		50a36ca	Ibrahim Dziri
48.	17 du plan T P D N°23787	=	=		62a17ca	Ibrahim Gharsalli
49.	18 du plan T P D N°23787	=	=		38a22ca	Héritiers de Hammadi Cherif
50.	21A 21B du plan T P D N°23787	=	=		11a11ca 02a86ca	Fatima Bent Ahmed Zaougua

51.	24 du plan T P D N°23787	=	=		29a30ca	Kaddour Hachani
52.	25 du plan T P D N°23787	=	=		22a63ca	Enfants de Zorrai
53.	28A du plan T P D N°23787	=	=		19a53ca	Famille de Ista
54.	30 du plan T P D N°23787	=	=		46a22ca	Mohamed ben Ahmed ben Hassan ben Ali Chakroun
55.	38 39 du plan T P D N°23787	=	=		79a63ca 42a09ca	Famille de Hadj Nafti
56.	42 du plan T P D N°23787	=	=		27a61ca	Ali Sanea et consorts
57.	43 44 49 du plan T P D N°23787	=	=		39a46ca 85a26ca 1h01a26ca	Salah Gharsalli
58.	45 du plan T P D N°23787	=	=		1h40a23ca	Ayed ben Hamed
59.	46 du plan T P D N°23787	=	=		69a64ca	Famille de Tbourbi
60.	48 du plan T P D N°23787	=	=		89a87ca	Famille de Dziri
61.	18 19 20 du plan T P D N°23788	Carriere Baccar II Bizerte	=		28a27ca 24a56ca 46a02ca	Saleh Manzli et consorts

62.	30 du plan T P D N°23788	=	=		1h22a28ca	Awled Naouar
63.	37 du plan T P D N°23788	=	=		09a26ca	Famille Mokdad
64.	53 55 60 du plan T P D N°23788	=	=		98a07ca 21a81ca 1h23a41ca	Mohamed Minaoui
65.	59 du plan T P D N°23788	=	=		21a68ca	Omar ben Belgacem Kebair
66.	64 du plan T P D N°23788	=	=		3h81a60ca	Mohamed Saleh Bratli et consorts
67.	69 du plan T P D N°23788	=	=		58a94ca	Cherif Oudia
68.	74 du plan T P D N°23788	=	=		19a10ca	-Mohamed ben Ali Ben Aych Methlouthi -Zohra Mathlouthi et consorts
69.	75 du plan T P D N°23788	=	=		11a86ca	Mohamed Gharsalli
70.	76 du plan T P D N°23788	=	=		1h57a80ca	Mohamed ben Ahmed ben Mohamed ben Ali ben Romdhana
71.	92 du plan T P D N°23788	=	=		16a60ca	Héritiers de Hacem ben Abbes Bejaoui
72.	113 du plan T P D N°23788	=	=		43a03ca	Hassouna Mathlouthi

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2006-1549 du 6 juin 2006.

Monsieur Taher Ghoumam, ingénieur en chef, est nommé dans le grade d'ingénieur général au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

NOMINATION

Par décret n° 2006-1550 du 6 juin 2006.

Monsieur Béchir Ben Mansour, chef de département central, est nommé chargé de mission au ministère de l'environnement et du développement durable.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

NOMINATION

Par décret n° 2006-1551 du 6 juin 2006.

Monsieur Kaies Daly est nommé président-directeur général de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières, et ce, à partir du 23 février 2006.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2006-1552 du 6 juin 2006, modifiant le décret n° 92-320 du 10 février 1992, fixant les critères et les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-263 du 15 janvier 2001,

Vu le décret n°92-320 du 10 février 1992, fixant les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2443 du 13 décembre 1993 et modifié et complété par le décret n° 98-1170 du 25 mai 1998,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers et notamment son article 2,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant organisation des marchés publics, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003 et par le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 6 du décret n° 92-320 du 10 février 1992 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 6 (nouveau) - L'agrément est délivré par le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics classées dans les catégories 3, 4 et 5 fixées par l'arrêté visé à l'article premier du présent décret.

L'agrément est délivré par le gouverneur de la région dont relève le siège de l'entreprise pour les entreprises classées dans les catégories 1 et 2 conformément à l'arrêté précité.

L'agrément est délivré après avis de la commission nationale d'agrément visé à l'article 10 du présent décret pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics classées dans les catégories 3, 4, et 5 et après avis de la commission régionale d'agrément pour les entreprises classées dans les catégories 1 et 2 visée à son article 11.

Toutefois, les entreprises de bâtiment et de travaux publics dans les spécialités des ascenseurs, des cuisines et buanderies, de collecte des ordures ménagères, des travaux de nettoyage, du forage hydraulique, du sondage géologique et minier, du forage pétrolier ainsi que de l'activité de génie rural et forestier sont soumises à des cahiers des charges approuvés par arrêtés des ministres concernés.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, de l'agriculture et des ressources hydrauliques, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2006-1553 du 6 juin 2006.

Monsieur Kamel Bouraoui, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général de l'agence urbaine du Grand Tunis, relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

NOMINATION

Par décret n° 2006-1554 du 6 juin 2006.

Monsieur Noureddine Zitoun, inspecteur central des affaires économiques, est chargé des fonctions de directeur régional de Béja au ministère du commerce et de l'artisanat.

Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 6 juin 2006, portant délégation de signature.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2006-1084 du 20 avril 2006, portant nomination de Madame Khedija Zekhama épouse Chahloul, conseiller des services publics, en qualité de chargée de mission au ministère du commerce et de l'artisanat, à compter du 11 mars 2006,

Vu le décret n° 2006-1085 du 20 avril 2006, portant nomination de Madame Khedija Zekhama épouse Chahloul, conseiller des services publics, à l'emploi de chef de cabinet du ministre du commerce et de l'artisanat, à compter du 11 mars 2006.

Arrête :

Article premier. - En application des dispositions du paragraphe 1^{er} de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susmentionné, Madame Khedija Zekhama épouse Chahloul, conseiller des services publics, chargée de mission, chef de cabinet du ministre du commerce et de l'artisanat, est autorisée à signer, par délégation du ministre du commerce et de l'artisanat tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Madame Khedija Zekhama épouse Chahloul est autorisée à déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité, conformément aux dispositions de l'article deux du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susmentionné.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 juin 2006.

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 6 juin 2006, portant délégation de signature.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2006-1087 du 20 avril 2006, chargeant Monsieur Naceur Oueslati, inspecteur central des affaires économiques, des fonctions de directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce et de l'artisanat.

Arrête :

Article premier. - En application des dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susmentionné, Monsieur Naceur Oueslati, inspecteur central des affaires économiques, directeur général du commerce extérieur, est autorisé à signer, par délégation du ministre du commerce et de l'artisanat tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Naceur Oueslati est autorisé à déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité, conformément aux dispositions de l'article deux du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susmentionné.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 juin 2006.

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret 2006-1555 du 12 juin 2006, portant application des dispositions de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics à la société nationale des télécommunications.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 95-36 du 17 avril 1995, portant création de l'office national des télécommunications,

Vu la loi n° 2004-30 du 5 avril 2004, relative à la transformation de la forme juridique de l'office national des télécommunications,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2006-398 du 3 février 2006, abrogeant le décret n° 2003-1510 du 25 juin 2003, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office national des télécommunications,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est appliquée à la société nationale des télécommunications, l'exception mentionnée à l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée notamment par la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006.

Art. 2. - Conformément aux dispositions de l'article premier du présent décret, les dispositions prévues par le décret susvisé n° 2002-2197 du 7 octobre 2002 ne s'appliquent pas à la société nationale des télécommunications à l'exception des articles suivants :

- les articles 7, 8, 9, 10 et 13 du chapitre deux relatif aux modalités de fonctionnement des conseils d'administration et des conseils de surveillance et des conditions de désignation des représentants des participants publics.

- les articles 18, 19 et 20 du chapitre trois relatif aux attributions et aux conditions de nomination des mandataires spéciaux de l'Etat dans les entreprises publiques.

Art. 3. - Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi susvisée n° 89-9 du 1^{er} février 1989, la société nationale des télécommunications communique au ministère chargé des technologies de la communication pour le suivi, les documents et les données suivants :

- les procès-verbaux des réunions des organes de gestion et de délibération,

- le plan d'affaires, les budgets prévisionnels et les rapports de suivi de leurs exécutions,

- les rapports du commissaire aux comptes, les états financiers et les rapports de l'audit interne,

- les rapports annuels d'activités,

- les états mensuels de la situation des liquidités,

- les données mensuelles et annuelles relatives au nombre du personnel et au volume des salaires.

Art. 4. - Les dispositions du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 susvisé ne s'appliquent pas à la société nationale des télécommunications. Celle-ci procède à la fixation d'un règlement intérieur déterminant les conditions de préparation, de conclusion et d'exécution de ses marchés sur la base des principes spécifiques aux marchés publics.

Art. 5. - Les dispositions du décret n° 2000-323 du 7 février 2000 fixant l'organigramme de l'office national des télécommunications et le décret n° 2001-1248 du 28 mai 2001 fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'office national des télécommunications, continuent à s'appliquer, et ce, jusqu'à la mise en place du cadre régissant ces domaines par la société concernée.

Art. 6. - Le ministère chargé des technologies de la communication communique à la chambre des députés et à la chambre des conseillers les documents ci-après, relatifs à la société nationale des télécommunications :

- le plan d'affaires,

- les budgets prévisionnels,

- les états financiers,

- les rapports du commissaire aux comptes.

Article 7 : Le ministre des technologies de la communication est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1556 du 6 juin 2006.

Mademoiselle Samia Zammouri, conseiller adjoint à la cour des comptes, est nommée en qualité de chargée de mission au cabinet de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Par décret n° 2006-1557 du 6 juin 2006.

Monsieur Samir Ben Mariem, professeur principal jeunesse et enfance, est chargé des fonctions de chef de service du suivi et de l'inspection des programmes et des techniques pédagogiques, à la direction générale de l'enfance, au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2006-1558 du 6 juin 2006, fixant l'organigramme de l'hôpital La Rabta de Tunis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 94-121 du 21 novembre 1994, portant création d'établissements publics de santé,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé tel que modifié et complété par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant le régime de rémunération ainsi que les conditions de nomination des directeurs généraux et des personnels administratifs et techniques nantis d'un emploi fonctionnel au sein des établissements publics de santé,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'organigramme de l'hôpital la Rabta de Tunis est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application du présent organigramme est définie sur la base de fiches portant description précise des attributions de chaque poste de travail.

Les nominations aux emplois fonctionnels prévus au présent organigramme s'effectuent conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé.

Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1559 du 6 juin 2006.

Monsieur Faouzi Jenhani, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduit dans les fonctions de chef de service d'immunologie cellulaire et de bioréactif au Centre National de Transfusion Sanguine relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1560 du 6 juin 2006.

Le Docteur Abderrazek Abid, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service de chirurgie orthopédique à l'hôpital « Fattouma Bourguiba » de Monastir.

Par décret n° 2006-1561 du 6 juin 2006.

Le Docteur Soumeia Siala épouse Gaigi, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service du laboratoire d'embryo-foeto pathologie au centre de maternité et de néonatalogie de Tunis.

Par décret n° 2006-1562 du 6 juin 2006.

Le Docteur Mohamed Chakroun, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital « Fattouma Bourguiba » de Monastir.

Par décret n° 2006-1563 du 6 juin 2006.

Le Docteur Silvia Mahjoub, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service de médecine interne, d'endocrinologie et de diabétologie à l'hôpital « Fattouma Bourguiba » de Monastir.

Par décret n° 2006-1564 du 6 juin 2006.

Monsieur Mondher Kortas, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduit dans les fonctions de chef de service du laboratoire d'hématologie à l'hôpital « Farhat Hached » de Sousse relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1565 du 6 juin 2006.

Madame Feriel Ellouz, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduite dans les fonctions de chef de service du laboratoire de biochimie à l'hôpital « Habib Bourguiba » de Sfax relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1566 du 6 juin 2006.

Monsieur Ali Bouslama, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduit dans les fonctions de chef de service du laboratoire de biochimie à l'hôpital Sahloul de Sousse relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1567 du 6 juin 2006.

Madame Nour El Houda Toumi, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduite dans les fonctions de chef de service du laboratoire d'hématologie et banque du sang à l'hôpital d'enfants de Tunis relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1568 du 6 juin 2006.

Monsieur Mohamed Fadhel Najjar, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduit dans les fonctions de chef de service du laboratoire de biochimie et de la toxicologie à l'hôpital « Fattouma Bourguiba » de Monastir relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1569 du 6 juin 2006.

Madame Emna Chaker, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduite dans les fonctions de chef de service du laboratoire de parasitologie à l'hôpital la Rabta de Tunis relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1570 du 6 juin 2006.

Madame Monia Memmi, pharmacien major de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service de la pharmacie à l'hôpital « Aziza Othmana » de Tunis relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1571 du 6 juin 2006.

Madame Zeineb Masmoudi, pharmacien major de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service de la pharmacie au centre national de transfusion sanguine relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1572 du 6 juin 2006.

Madame Nahed Ennaifer, pharmacien major de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service de la pharmacie à l'hôpital de la Rabta de Tunis relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1573 du 6 juin 2006.

Madame Bernardette Cherif, pharmacien major de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service de la pharmacie à l'hôpital régional de Khairredine relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1574 du 6 juin 2006.

Madame Amel Ben Jbara, pharmacien major de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service de la pharmacie à l'hôpital Razi de la Manouba relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1575 du 6 juin 2006.

Madame Hayet El Euch, pharmacien major de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service de la pharmacie à l'hôpital d'enfants de Tunis relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1576 du 6 juin 2006.

Madame Mounira Halila, pharmacien major de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service de la pharmacie à l'hôpital régional de Moknine relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1577 du 6 juin 2006.

Madame Zeineb Chiboub, pharmacien principal de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service de la pharmacie au groupement de santé de base de Tunis Sud relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1578 du 6 juin 2006.

Madame Nabila Kraiem, pharmacien principal de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service de la pharmacie à la clinique de Chirurgie dentaire de Monastir relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1579 du 6 juin 2006.

Monsieur Rached Labidi, pharmacien biologiste major de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service du laboratoire à l'hôpital régional « Habib Bougatfa » de Bizerte relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1580 du 6 juin 2006.

Monsieur Abdelhamid Gharbi, pharmacien biologiste major de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service du laboratoire à l'hôpital régional « Mohamed Tahar Maamouri » de Nabeul relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1581 du 6 juin 2006.

Madame Najoua Gharbi, pharmacien biologiste major de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service du laboratoire de la biologie médicale à l'institut national de neurologie relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1582 du 6 juin 2006.

Madame Amel Sakka, pharmacien principal de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service de la pharmacie au centre de maternité et de néonatalogie de Tunis relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1583 du 6 juin 2006.

Madame Nabih Ben Tanfous, pharmacien biologiste major de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service du laboratoire au centre de maternité et de néonatalogie de Tunis relevant du ministère de la santé publique.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2006-1584 du 6 juin 2006.

Le docteur Hela Chelli, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargée des fonctions de chef de service au centre de maternité et de néonatalogie de Tunis, est maintenue en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} juin 2006.

Arrêté du ministre de la santé publique du 6 juin 2006, fixant la liste des substituts du lait maternel.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-24 du 4 mars 1983, relative au contrôle de la qualité, à la commercialisation et à l'information sur l'utilisation des substituts du lait maternel et produits apparentés et notamment son article 4,

Vu le décret n° 84-1314 du 3 novembre 1984, fixant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement de la commission nationale pour la promotion de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 octobre 2005, fixant la liste des substituts du lait maternel,

Vu l'avis de la commission nationale pour la promotion de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant émis lors de sa réunion du 15 mai 2006.

Arrête :

Article premier. - La liste des substituts du lait maternel est fixée comme suit :

- * AL 110
- * Enfalac
- * Celia Develep 1
- * Celia Develep 2
- * Celia Develep 3
- *Nan I
- * Nan II
- * NanHA1
- * NanHA2
- * Nutramigen
- * Similac Neosure
- * Similac Advance
- * Similac Advance-fer
- * Similac Gain
- * Sma I

- * Sma II
- * Pré Aptamil
- * Pré Modilac
- * Aptamil I
- * Aptamil II
- * Aptamil III
- * Aptamil AR I
- * Aptamil AR II
- * Nutrilon Premium
- * Nutrilon follow on
- * Nutrilon AR
- * Nénatal
- * Aptamil pepti-junior
- * Aptamil soja I
- * Aptamil soja II
- * Aptamil HA1
- * Aptamil HA2
- * HNRL
- * PréNan
- * Guigoz I
- * Guigoz II
- * Alfaré
- * Nidal AR I
- * Nidal AR II
- * Modilac I
- * Modilac II
- * Modilac soja I
- * Modilac soja II
- * Modilac confort I
- * Modilac confort II
- * Modilac 1 CS
- * Modilac 2 CS
- * Modilac sans lactose
- * Physirolac I
- * Physirolac II
- * Physirolac AR 1
- * Physirolac AR 2
- * Osmolac
- * Physirolac hypoallergénique
- * Novalac I
- * Novalac II
- * Novalac AC I
- * Novalac AC II
- * Novalac IT I
- * Novalac IT II
- * Novalac AR I
- * Novalac AR II
- *Novalac AD (Diarinova)
- * Isomil I
- * Isomil II

- * Saha I
- * Saha II
- * Saha LF
- * Saha 3 Growth

Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 28 octobre 2005 susvisé sont abrogées.

Tunis, le 6 juin 2006.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

NOMINATION

Par décret n° 2006-1585 du 6 juin 2006.

La nomination de Monsieur Lotfi Ben Lellahom, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, en qualité de directeur de l'institut de promotion des handicapés, est renouvelée à compter du 4 septembre 2005.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2006-1586 du 6 juin 2006.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Sayed Blel, conseiller des services publics, en qualité de chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger, à compter du 1^{er} avril 2006.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

Décret n° 2006-1587 du 6 juin 2006, portant création d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 2001-2872 du 13 décembre 2001, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont créés, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche suivants :

- Institut supérieur des études appliquées en humanités de Zaghuan,
- Institut supérieur d'informatique du Kef,
- Institut supérieur de Biotechnologie de Béja,
- Institut supérieur des mathématiques appliquées et d'informatique de Kairouan,
- Institut supérieur des arts et métiers de Tataouine,
- Institut supérieur d'informatique de Médénine,
- Institut supérieur des études appliquées en humanités de Tozeur,
- Institut supérieur des sciences et de technologie de l'énergie de Gafsa,
- Ecole supérieure des Sciences et de technologie de Hammam Sousse.

Ces établissements sont placés sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 susvisée.

Art. 2. - Les ministres de l'enseignement supérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1588 du 6 juin 2006.

Monsieur Mustapha Messaoudi, capitaine, est nommé attaché de cabinet du ministre de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2006-1589 du 6 juin 2006.

Monsieur Habib Essabah, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions du doyen de la faculté de médecine de Monastir pour une nouvelle période à compter du 8 juin 2005.

Par décret n° 2006-1590 du 6 juin 2006.

Monsieur Abdellatif Abid, professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire, est chargé des fonctions du doyen de la faculté de médecine dentaire de Monastir, à compter du 7 juin 2005.

Par décret n° 2006-1591 du 6 juin 2006.

Monsieur Rached Azaiez, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est chargé des fonctions du doyen de la faculté de pharmacie de Monastir pour une nouvelle période à compter du 7 juin 2005.

Par décret n° 2006-1592 du 6 juin 2006.

Monsieur Mohamed Chakroun, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de la civilisation islamique à compter de 1^{er} mars 2006.

Par décret n° 2006-1593 du 6 juin 2006.

Madame Faika Skander épouse Charfi, maître de conférences, est chargée des fonctions de directeur de l'institut des hautes études commerciales de Sfax, pour une nouvelle période à compter du 28 février 2006.

Par décret n° 2006-1594 du 6 juin 2006.

Monsieur Abdelhamid Gaabab, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études juridiques de Gabès, à compter du 14 janvier 2006.

Par décret n° 2006-1595 du 6 juin 2006.

Monsieur Ridha Shabou, maître de conférences, est nommé professeur de l'enseignement supérieur en gestion à la faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax, à compter du 15 mars 2006.

Par décret n° 2006-1596 du 6 juin 2006.

Madame Mejda Bahlous, maître de conférences, est nommée professeur de l'enseignement supérieur en gestion à l'institut des hautes études commerciales, à compter du 15 mars 2006.

Par décret n° 2006-1597 du 6 juin 2006.

Monsieur Hamadi Messoudi, maître de conférences, est nommé professeur de l'enseignement supérieur en langue, lettres et civilisation arabes à la faculté des lettres et sciences humaines de Kairouan, à compter du 8 novembre 2005.

Par décret n° 2006-1598 du 6 juin 2006.

Monsieur Mohamed Nabil El Mzoughi, maître de conférences, est nommé professeur de l'enseignement supérieur en gestion à l'institut supérieur de gestion de Sousse, à compter du 15 mars 2006.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 6 juin 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien de laboratoire.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-1168 du 12 avril 2005, fixant le statut particulier du corps des personnels de laboratoire relevant du ministère de l'éducation et de la formation et du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu l'arrêté du 1^{er} décembre 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien de laboratoire.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, le 6 octobre 2006 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien de laboratoire.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10) postes.

Art. 3. - La clôture de la liste des candidatures est fixée au 6 septembre 2006.

Tunis, le 6 juin 2006.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 6 juin 2006, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 18 mars 1999.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, le 22 décembre 2006 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à soixante six (66) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 22 novembre 2006.

Tunis, le 6 juin 2006.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 6 juin 2006, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, le 22 décembre 2006 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatorze (14) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 22 novembre 2006.

Tunis, le 6 juin 2006.

Le ministre de l'enseignement supérieur
Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 6 juin 2006, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier aux agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, le 14 septembre 2006 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quarante (40) postes.

Art. 3. - La clôture de la liste des candidatures est fixée au 14 août 2006.

Tunis, le 6 juin 2006.

Le ministre de l'enseignement supérieur
Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, DE LA TECHNOLOGIE ET
DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES**

Décret n° 2006-1599 du 6 juin 2006, portant création d'un centre national des sciences des matériaux au technopôle de Borj Cedria et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut du personnel de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique telle que complétée et modifiée par la loi n° 2000-68 du 17 juillet 2000 et la loi n° 2002-53 du 3 juin 2002,

Vu la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques,

Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, tel que complété et modifié par le décret n° 97-2008 du 13 octobre 1997 et le décret n° 2002-24 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 93-466 du 18 février 1993, fixant les indemnités et avantages attribués aux titulaires de certains emplois fonctionnels des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique,

Vu le décret n° 97-938 du 19 mai 1997, fixant l'organisation scientifique, administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique et les modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires et des unités de recherche, tel que complété par le décret n° 2001-2777 du 6 décembre 2001,

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique,

Vu le décret n° 2002-1573 du 1er juillet 2002, fixant les conditions et les modalités dans lesquelles les agents publics, accomplissant une mission de recherche ou de développement technologique en vertu des statuts particuliers auxquels ils appartiennent, peuvent être autorisés à être délégués auprès des entreprises et établissements publics ou privés afin de les assister à créer des projets innovants, ainsi qu'à se mobiliser à plein temps ou à temps partiel dans le but de lancer des projets innovants au sein des technopoles et des pépinières d'entreprises ou de participer à la réalisation de tels projets,

Vu le décret n° 2005-336 du 16 février 2005, fixant les attributions du ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

Vu le décret n° 2005-1019 du 24 mars 2005, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la mise en place du technopôle de Borj Cédria et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2005-2220 du 17 août 2005, portant nomination du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances, du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé :

«centre national des sciences des matériaux». Son siège est fixé au technopôle de Borj Cedria.

Le centre est placé sous la tutelle du ministère chargé de la recherche scientifique et de la technologie.

CHAPITRE II

MISSIONS ET ORGANISATION SCIENTIFIQUE DU CENTRE

Art. 2. - Le centre est chargé d'effectuer les travaux de recherche et d'expérimentation et de développement technologique dans le domaine des sciences des matériaux et leur intégration dans le domaine économique et social.

A cet effet, il est chargé notamment de :

- réaliser les programmes de recherche relevant des structures de recherche du centre,

- contribuer au développement de la recherche scientifique et de la technologie dans le domaine des sciences des matériaux et oeuvrer à orienter les résultats de ces recherches au profit du tissu économique,

- entreprendre, à la demande des ministères, des institutions nationales, des établissements et des entreprises publics et privés dans le cadre de conventions conclues à cette fin, toute recherche, expérimentation ou expertise destinée notamment à :

- * Préparer et fabriquer de nouveaux matériaux,

- * Valoriser les matériaux et les intégrer dans de multiples utilisations,

- * établir et améliorer les procédés de fabrication des matériaux,

- * Découvrir et valoriser les richesses naturelles dans le domaine des matériaux.

- assurer la veille scientifique et technologique et entreprendre des études prospectives dans les domaines relevant de ses compétences,

- enregistrer les résultats des recherches auprès de l'organisme compétent et oeuvrer pour leur valorisation et leur exploitation,

- entreprendre des recherches documentaires dans le cadre de ses missions en vue de connaître l'évolution du secteur des sciences des matériaux intéressant l'économie nationale, de suivre, d'analyser et d'évaluer ces derniers en fonction des objectifs nationaux de développement,

- organiser des manifestations scientifiques et technologiques et des cycles de formation dans le domaine de sa compétence,

- encourager le partenariat dans le secteur des sciences des matériaux avec les établissements et entreprises publics ou privés, ainsi que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les établissements publics de recherche scientifique,

- instituer et renforcer le partenariat international dans le domaine des sciences des matériaux,

- apporter l'expertise scientifique et technologique aux plans national et international,

- contribuer à la formation et à l'encadrement des étudiants et des chercheurs en masters et études doctorales et post-doctorales dans le cadre des programmes de recherche et développement du centre et la coopération internationale,

- encourager la création des entreprises innovantes notamment dans le cadre des technopôles,

- entreprendre dans le cadre de ses missions tous autres travaux scientifiques et technologiques dont il est chargé dans le cadre de ses missions.

Art. 3. - L'organisation scientifique du centre comprend:

- Le conseil scientifique,

- Les laboratoires de recherche,

- Les unités de recherche,

- L'unité de valorisation des résultats de recherche,

- L'unité d'information et de documentation scientifique.

Section première. - **Le conseil scientifique**

Art. 4. - Le centre comprend un conseil scientifique qui exerce les missions prévues par l'article 3 du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé.

Art. 5. - Le conseil scientifique est composé comme suit :

- Le directeur général du centre, président,
- Le secrétaire général du centre, rapporteur,
- Les chefs de laboratoire de recherche, ou à défaut, les chefs d'unité de recherche, membres,
- Le chef de l'unité de valorisation des résultats de recherche, membre,
- Le chef de l'unité d'information et de documentation scientifique, membre,

- Deux représentants des professeurs ou maîtres de conférences ou grades équivalents exerçant au centre, élus par leurs pairs, membres de laboratoires ou d'unités de recherche, pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois, membres,

- Deux représentants des maîtres assistants ou grades équivalents exerçant au centre, élus par leurs pairs, membres de laboratoires et d'unités de recherche pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois, membres,

- Un représentant du corps des ingénieurs ou grades techniques équivalents exerçant au centre élu par ses pairs, membres de laboratoires et d'unités de recherche pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois, membre,

Les modalités d'élection des représentants des professeurs, des maîtres de conférences, des maîtres assistants et des ingénieurs ou grades techniques équivalents sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie.

- Quatre personnalités scientifiques du monde universitaire et de la recherche et du secteur socio-économique choisies en raison de leur compétence dans les domaines ayant un rapport avec les missions du centre pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois, membres,

- Un représentant de la direction du technopôle de Borj Cedria, membre,

- Un représentant de l'institut national de recherche et d'analyse physico-chimique, membre,

- Un représentant de l'institut national des sciences et technologies nucléaires, membre,

- Un représentant de l'institut des régions arides, membre,

Les personnalités scientifiques, techniques et économiques sont nommées membres du conseil scientifique par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie après avis du directeur général du centre.

Le président du conseil scientifique peut, à titre consultatif, faire appel à toute personne, en raison de sa compétence pour assister aux réunions du conseil.

Art. 6. - Outre ses sessions ordinaires mentionnées à l'article 6 du décret n° 97-938 cité ci-dessus, le conseil scientifique du centre tient une session annuelle d'évaluation des activités scientifiques de l'établissement. A cet effet, outre les membres prévus à l'article 5 du présent décret, le directeur général du centre peut inviter à cette session de deux à quatre personnalités scientifiques extérieures choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité du centre.

Le conseil scientifique du centre se réunit conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997, susvisé.

Section 2. - **Les laboratoires de recherche**

Art. 7. - Les laboratoires de recherche du centre sont créés par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du comité d'évaluation national ou sectoriel concerné et du directeur général du centre, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues, et ce, conformément aux dispositions du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé.

Section 3. - **Les unités de recherche**

Art. 8. - Les unités de recherche du centre sont créées par décision du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général, du conseil scientifique et du conseil d'administration du centre, pour les besoins de l'exécution des missions qui lui sont dévolues, et ce, conformément aux dispositions du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé.

Section 4. - **L'unité de valorisation des résultats de recherche**

Art. 9. - Le centre comprend une unité spécialisée chargée de la valorisation des résultats de la recherche et de l'institution d'un partenariat scientifique et technologique avec les organismes économiques dans les domaines d'activité du centre. Elle est créée par décision du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie après avis du directeur général du centre, pour les besoins de l'exécution des missions qui lui sont dévolues, et ce, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé.

Section 5. - **L'unité d'information et de documentation scientifique**

Art. 10. - Le centre comprend une unité spécialisée d'information et de documentation scientifique chargée de la diffusion de l'information scientifique et technique, de la documentation et de la veille technologique. Elle est créée par décision du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie après avis du directeur général du centre, pour les besoins de l'exécution des missions qui lui sont dévolues, et ce, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé.

CHAPITRE III

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CENTRE

Section 1. - **Le directeur général**

Art. 11. - Le centre est dirigé par un directeur général nommé par décret parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou les directeurs de recherche ou les maîtres de conférences ou les maîtres de recherche ou grades équivalents sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé.

Section 2. - **Le conseil d'administration**

Art. 12. - Le centre comprend un conseil d'administration qui exerce les missions prévues par l'article 19 du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé.

Art. 13. - Le conseil d'administration du centre est présidé par le directeur général et comprend les membres suivants :

- un représentant du ministère chargé de la recherche scientifique et de la technologie,
- un représentant du ministère chargé du développement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministère chargé de l'agriculture,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de l'environnement,
- un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur,
- un représentant du ministère chargé de l'industrie,
- un représentant du ministère chargé de l'équipement et de l'habitat.

- deux personnalités extérieures désignées par le ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie après avis du directeur général du centre en raison de leur compétence dans les domaines ayant un rapport avec les missions du centre,

- trois représentants des chercheurs exerçant au sein du centre élus par leurs pairs, dont un représentant des professeurs ou maîtres de conférences ou grades équivalents, un représentant des maîtres assistants ou grades équivalents et un représentant des ingénieurs ou grades techniques équivalents.

Les modalités d'élection des représentants des professeurs, des maîtres de conférences, des maîtres assistants et des ingénieurs ou grades équivalents sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie.

- un représentant du centre de recherches et des technologies des eaux,

- un représentant du centre de recherches et des technologies de l'énergie,

- un représentant du centre de biotechnologie,

- un représentant de la direction du technopôle de Borj Cedria,

- un représentant de l'université du 7 novembre de Carthage,

- le secrétaire général du centre, rapporteur.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie.

Le président du conseil d'administration peut, à titre consultatif, faire appel à toute personne, en raison de sa compétence, pour assister aux réunions du conseil.

Art. 14. - Le conseil d'administration du centre se réunit conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé.

Section 3. - Le secrétaire général

Art. 15. - Le secrétaire général est nommé conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. Il assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret.

Le secrétaire général est chargé notamment de :

- assister le directeur général dans la gestion administrative, financière et juridique du centre,
- participer à l'élaboration du budget du centre,
- suivre le contentieux du centre,
- accomplir les procédures d'approvisionnement et de vente des équipements et des produits,
- veiller à l'exécution des tâches financières et commerciales du centre.

CHAPITRE IV

ORGANISATION FINANCIERE DU CENTRE

Art. 16. - Les ressources du centre sont constituées par les subventions accordées par l'Etat pour l'équipement, le fonctionnement, la formation et la recherche, les subventions versées par les autres personnes publiques ou autres organismes nationaux et internationaux, les dons et legs et les revenus des biens et services.

Le centre peut assurer, par voie de convention, des prestations de service à titre onéreux tels que programmes de formation, programmes de recherche, études et expertises et exploiter les brevets et licences. Il a la priorité dans les limites de ses compétences et possibilités pour effectuer les études et assurer les services commandés par l'Etat et les établissements publics.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 17. - Le ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences et les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2006-1600 du 6 juin 2006.

Monsieur Chérif Sammari, maître de conférences de l'enseignement supérieur, est nommé dans le grade de professeur de l'enseignement supérieur en physique à l'institut national des sciences et technologies de la mer, à compter du 7 octobre 2005.